중대범죄수사청　제12호

수사서류 열람·복사에 관한 업무처리 지침 예규

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

수사서류 열람·복사에 관한 업무처리 지침 일부를 다음과 같이 제정한다.

제1조(목적) 이 지침은 수사서류의 열람·복사의 허용범위와 절차를 명확히 규정함으로써 피의자 및 사건관계인의 권익을 보호하고, 중대범죄수사청의 수사업무 효율을 제고하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “사건관계인”은 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 “수사준칙”이라 한다) 제3조제1항에 따른 사건관계인을 말한다.
2. “고소인등”은 「형사소송법」 제197조의3제9항에 따른 고소인등을 말한다.
3. “고소장등”은 수사준칙 제69조제3항에 따른 고소장등을 말한다.
4. “담당수사관”은 피의자, 사건관계인, 고소인등으로부터 열람·복사의 신청을 받아 처리하는 수사관을 말한다.
5. “담당직원”은 담당수사관을 보조하여 열람·복사 업무를 처리하는 사람을 말한다.

제3조(일반적 수사서류 열람·복사) 다음 각 호의 열람·복사의 업무처리에 관하여는 수사준칙 제69조제6항에 규정된 열람·복사의 제한사유에 해당하지 않는 범위 안에서 「중대범죄수사청 사건사무규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제132조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른다.

1. 수사 중인 사건의 본인진술서류 및 본인제출서류: 사건관계인 또는 그 변호인이 수사준칙 제69조제1항에 따라 본인 진술이 기재된 서류 및 본인이 제출한 서류의 일부 또는 전부에 대하여 열람·복사를 신청하는 경우
2. 불송치 사건의 수사서류: 사건관계인 또는 그 변호인이 수사준칙 제69조제2항 본문에 따라 불송치 사건의 수사서류 전부 또는 일부에 대하여 열람·복사를 신청하는 경우
3. 고소장등: 피의자 또는 그 변호인이 수사준칙 제69조제3항에 따라 고소장등에 대한 열람·복사를 신청하는 경우
4. 체포서 등: 체포·구속된 피의자 또는 그 변호인이 수사준칙 제69조제4항에 따라 현행범인체포서, 긴급체포서, 체포영장, 구속영장의 열람·복사를 신청한 경우
5. 수사중지된 사건의 수사서류: 고소인등이 수사준칙 제51조제1항제4호에 따라 수사중지된 사건의 수사서류에 대한 열람·복사를 신청한 경우

제4조(이의신청을 위한 수사서류 열람·복사) 고소인등이 「형사소송법

」 제245조의7에 따라 불송치 처분에 대한 이의신청을 위하여 수사서류의 열람·복사를 신청하는 경우 「형사소송법」 제245조의12에 따른다.

제5조(입건전조사 사건의 서류 열람·복사) 피혐의자, 사건관계인 또는 그 변호인 및 수사준칙 제69조제5항에 따라 열람·복사를 신청할 수 있는 사람이 수사준칙 제16조제6항이 준용하는 수사준칙 제69조제1항·제3항에 따라 입건전조사와 관련된 서류 등의 열람·복사를 신청하는 경우 규칙 제132조제1항부터 제5항까지에 따른다.

제6조(열람·복사의 제한) 담당수사관은 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 등 다른 법률에서 규정된 비공개사항과 관련된 수사서류를 열람·복사를 허가하여서는 아니된다.

제7조(열람·복사 제한시 유의사항) 담당수사관은 규칙 제132조제4항 또는 「형사소송법」 제245조의12제2항 단서의 사유에 따라 열람·복사를 제한하는 경우에는 알 권리 및 적법절차 등 법익을 형량하여 기본권 제한에 요구되는 제반원칙을 준수하여야 한다.

제8조(연락처 등의 고지) ① 피의자 피진정인, 피내사자 또는 그 대리인(이하 '피의자 등'이라 한다)이 피해자와의 합의를 위하여 피해자의 주소나 연락처 등을 알고자 수사서류의 열람·복사를 신청하는 경우에는 담당직원은 담당수사관의 허가를 받아 피해자의 의사를 확인하고 피해자의 동의를 받아 그 연락처를 고지할 수 있다. 다만, 피의자

등이 서면 고지를 원할 경우에는 별지 제1호 서식의 주소·연락처 고지서에 의한다.

② 피해자가 피의자 등과의 합의 또는 권리구제, 신변보호를 위하여 피의자 등의 주소나 연락처 등을 알고자 수사서류의 열람·복사를 신청하는 경우에는 담당직원은 담당수사관의 허가를 받아 그 주소나 연락처를 고지할 수 있다. 다만, 피해자가 서면 고지를 원할 경우에는 별지 제6호 서식의 주소·연락처 고지서에 의한다.

③ 전2항의 경우에 담당수사관은 다음 각 호에 해당하는 사유가 있는 때에는 허가하지 아니할 수 있다.

1. 수사서류의 공개로 인해 사건관계인의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있는 경우
2. 수사서류의 공개로 인하여 공범관계에 있는 자 등의 증거인멸 또는 도주를 용이하게 하거나 관련 사건의 수사, 공소의 제기 및 유지, 재판 또는 형집행에 관한 직무수행을 현저히 곤란하게 할 우려가 있는 경우
3. 수사서류의 공개로 인하여 비밀로 유지할 필요가 있는 수사방법상의 기밀이 누설되는 등 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지 또는 재판에 관한 직무수행을 현저히 곤란하게 할 우려가 있거나 불필요한 새로운 분쟁이 야기될 우려가 있는 경우
4. 기록의 공개로 인하여 사건관계인에게 부당한 경제적 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있거나 공정한 경제질서를 해칠 우려가 있는 경우

④ 담당수사관은 수사서류의 공개로 인하여 피의자 등의 사생활의 비밀이 침해되는 정도와 피해자 등의 권리구제의 필요성을 비교·교량하여 허가여부를 신중하게 결정하여야 한다.

제9조(신청서의 접수 및 처리) ① 수사서류의 열람·복사의 신청은 사건사무담당직원이 이를 접수한다.

② 사건사무담당직원은 규칙 제132조제2항에 의한 신청서를 접수한 때에는 즉시 별지 제2호 서식에 의한 "수사서류 열람·복사 신청 및 처리부"(이하 "처리부"라고 한다)에 이를 기재한다. 다만, 신청범위 및 사유가 특정되어 있지 아니한 때에는 그 특정을 요구하여야 하며, 신청범위 특정은 별지 제3호 서식에 의한 복사문서 지정서에 의하여 그 특정을 요구할 수 있다.

③ 사건사무담당직원은 신청범위 및 사유의 특정을 위하여 필요한 경우에는 신청인에게 기록 목록을 열람하게 할 수 있다. 다만, 수사 중인 사건의 경우 그러하지 아니하다.

④ 사건사무담당직원은 열람·복사 신청의 범위 및 사유를 담당수사관에게 즉시 통보하고 열람·복사의 허가여부의 결정을 받아야 한다. 이때, 담당수사관의 처분내역과 불허가이유 등의 명시는 별지 제4호 서식에 의한 복사문서 지정목록 및 처분(가·부)내역서에 의하여 특정할 수 있고, 규칙 제132조제4항에 따른 불허가통지시 이 서식을 별지로 첨부하여 사용할 수 있다.

⑤ 담당수사관이 복사를 허가한 때에는 사건사무담당직원은 허가된

부분을 직접 복사하여야 한다.

⑥ 사건사무담당직원은 신청인에게 기록을 열람하게 하거나, 복사서류를 교부하는 경우에는 처리부에 처분내용을 기재하고 신청인(신청인으로부터 등사서류의 수령을 위임받은 사실을 증명한 자를 포함한다)의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

⑦ 수형자·미결수용자·사형확정자, 그 밖에 법률과 적법한 절차에 따라 교도소·구치소 등 교정시설에 수용된 사람이 우편으로 사건기록 열람·복사 신청을 하였을 경우에는 다음 각호와 같은 절차에 따라 처리한다.

1. 사건사무담당직원은 신청인에게 해당사건의 기록목록과 복사문서 지정서를 우송하여 지정하게 한다. 이 경우 신청인의 가족 또는 신청인으로부터 위임받은 자가 사건기록의 열람·복사 절차를 대리할 수 있음을 안내할 수 있다.
2. 제1호에 따라 신청인이 열람·복사할 수사서류를 지정한 경우 사건사무담당직원은 지정부분에 대하여 담당수사관으로부터 복사 허가 여부를 결정받아야 한다.
3. 담당수사관이 복사를 허가한 때에는 사건사무담당직원은 허가된 복사문서의 매수에 따른 수수료와 우송요금을 미리 납부 받은 후 신청인에게 복사문서를 신속하게 송부하고, 담당수사관이 허가하지 아니하는 경우에는 신청인에게 불허가통지서를 송부하여야 한다.
4. 신청인이 열람의 필요성을 소명한 경우에는 사건사무담당직원은 담

당수사관으로부터 열람 허가를 결정 받아 열람기일 및 시각을 정하여 이를 별지 제5호 서식에 의한 사건기록 열람 허가 및 기일 통지서에 따른 서면으로 신청인이 수용되어 있는 교도소, 구치소 등 교정시설로 통지하여야 한다. 다만, 수사 중인 기록, 진정·내사중인 기록에 대하여는 담당수사관이 열람기일 및 시각을 정하여야 한다.

5. 제4호에 따라 지정기일에 신청인이 방문한 때에는 사건사무담당직원은 사건기록을 열람하게 하고, 열람 후 복사를 원할 때에는 제2호·제3호의 절차에 따라 처리하여야 한다.

⑨ 사건사무담당직원은 열람·복사 업무의 처리가 지연된 경우 또는 신청인이 복사서류 등의 수령을 지체한 경우에는 규칙 별지 제225호 서식의 하단에 이를 기재할 수 있다.

⑩ 사건사무담당직원은 신청인이 정당한 사유 없이 복사문서를 수령할 수 있는 날로부터 1개월간 그 수령을 지체하는 경우에는 그 복사문서를 폐기할 수 있다.

제10조(송치 등 사건의 기록 열람·복사 신청 처리) ① 사건사무담당직원은 이미 송치·이송·이첩된 사건의 열람·복사 신청을 접수하는 때에는 해당 기록의 소재를 확인하고, 신청인에게 그 사실을 설명하며 수사서류가 소재한 기관에게 열람·복사를 신청하도록 안내한다.

② 제1항의 안내에도 불구하고 신청인의 요청에 따라 접수된 열람·복사 신청은 제12조 제2호에 따라 각하한다.

제11조(다른 기관의 열람·복사 요청 처리) ① 경찰·감사원·국민권

익위원회 등 다른 수사 또는 조사기관의 수사서류 열람·복사 신청이 있는 때, 국정원의 안보침해범죄·활동에 관한 대응업무상 필요에 따른 기록의 열람·등사 신청이 있는 때에는 필요한 부분을 등본으로 송부할 수 있다.

② 제1항의 경우에 요청기관 등은 수사(조사)상 또는 대응업무상 필요한 사유를 소명하여야 한다.

제12조(신청의 각하) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 열람·복사의 신청을 각하할 수 있다.

1. 사건번호와 피의자가 상이한 경우
2. 신청대상 수사서류를 보관하고 있지 아니하거나, 신청이 가능한 수사서류에 해당하지 아니하는 경우
3. 신청의 취지 및 범위에 관하여 소명을 요구하였음에도 신청인이 이에 응하지 아니한 경우
4. 관계법령상 신청인의 자격이 없는 자가 신청한 경우

제13조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 7일부터 시행한다.

［별지 제1호 서식］

주 소 · 연 락 처 고 지 서

신청인	성 명		생년월일		
	주 소			사건과의 관계	
사 건 번 호		00지방중대범죄수사청			
피의자 · 피해자 등		성 명			
죄 명					
고지내용 (주소 및 연락처)					
용 도					

20 . . .

○ ○ 지 방 중 대 범 죄 수 사 청 장

〔별지 제2호 서식〕

수사서류 열람·복사 신청 및 처리부

<table>
<tr><td rowspan="2">접 수</td><td>번 호</td><td></td><td rowspan="2">담 당 자</td><td>접 수</td><td></td></tr>
<tr><td>일 자</td><td></td><td>열람·등사</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">신 청 인</td><td>이 름</td><td></td><td>대 리 인</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>사건과 관계</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>신청사유</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>부수(등본) 및 구분</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">신청대상
서류 및 범위</td><td>사건번호</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>기록종별</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>죄 명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>확정(처분) 일 자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>신청범위※</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청내용※</td><td>허 부</td><td>매 수</td><td colspan="4">목 록</td></tr>
<tr><td>가</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>부
(사 유)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">결 재</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">처리일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">수 수 료</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">신청인확인</td><td></td></tr>
</table>

○ 구분란에는 열람만 신청한 경우에는 “열람”이라고 기재하고, 열람 · 복사를 모두 신청한 경우에는 “열람·복사”로 기재

○ 신청불허사유는 신청내용 허부란의 “부”란에 근거규정을 간략히 기재

○ “※”는 별지사용 가능

［별지 제3호 서식］

복사문서 지정서

신청인은 귀 청 수사서류를 열람하고, 수사서류 중 복사하여야 할 문서를 아래와 같이 지정합니다.

20 . . .

위 신청인 : (서명 또는 날인)

기록정수	문 서 명	매 수	비 고
계			

［별지 제4호 서식］

복사문서 지정목록 및 처분(가·부) 내역서

기록정수	문 서 명	매수	처분내역		불허가 사유
			가	불가	

［별지 제5호 서식］

○○지방중대범죄수사청

(전화)

열람등사 접수 제 호 20 . . .

수 신 ○○구치(교도)소장 발 신 ○○지방중대범죄수사청장㊞

제 목 수사서류 열람 허가 및 기일 통지서

신청인의 수사서류 열람 신청에 대하여 아래와 같이 기록 열람 허가 및 기일이 지정되었음을 통지합니다.

신청인	성 명	
	생년월일	
	사건과의 관계	
	수용 교정시설	
수사서류	사건번호	
	피의자	
	죄명	
열람기일 및 시각		200 . . .( ) 시 분
열람장소		
※ 주의		수사서류를 복사하고자 하는 경우 그 수수료 상당의 수입인지 및 복사문서의 등기우송에 필요한 금액을 위 날짜에 납부하여야 합니다.(수수료는 등사문서 1장당 50원)